



חוזה אדריכל מגורים ושטחי מסחר ותעסוקה

שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב

מגרש 3209 + מגרש 3202

א.מ. ישראל מגורים
ח.פ. 514957786
ממחור בע"מ

פרויקט:	שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב	תבנית: אדריכל מגורים ומסחר	מס' חוזה:	CONT-5-557
ספק:	קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:
				[סטטוס חוזה]

חוזה אדריכל מגורים ושטחי מסחר ותעסוקה

שנערך ונחתם ביום 10/04/2025

ב י ן

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786
כתובת : יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה
(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

ל ב י ן

קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916
כתובת : לינקולן 20 תל אביב
(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בציודם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

המתכנן"/

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

מס' חוזה: CONT-5-557

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

ספק: קיקה ברא"ז

אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

	"החוזה" "ההסכם"
חוזה זה על נספחיו.	
כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.	"הדין"
כמוגדר בנספח א' המצ"ב.	"הרשות" "המקומית"
כמוגדר בנספח א' המצ"ב.	"חוזה" "הפיתוח"

1.2. הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי המתכנן;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר המתכנן;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן;
נספח ז' 1 -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

- 2.1. המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.2. המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3. המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.
- 2.4. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5. המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.

CONT-5-557 :מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב

[סטטוס חוזה] :סטטוס

גרסה: [גרסת חוזה]

אשראי מורכב מזהירות מתכנן
ח.פ. 51495786
51495786

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

- 2.6. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7. המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8. כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9. המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10. המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11. המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפריקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12. המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם שאינם כלולים בתכולת העבודה ע"פ הסכם זה על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13. המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1. המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2. המתכנן מתחייב, שהרכב המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.
- 3.3. מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.
- 3.4. מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או המתכנן הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: פרויקט):

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

מס' חוזה: CONT-5-557

גרסה: [גרסת חוזה]

שדה דב - דיור

להשכרה - תל

אביב

קיקה ברא"ר

אדריכלים ומתכנני

ערים

משרד מגורים פיתוח בע"מ

ח.פ. 514957786

קיקה ברא"ר
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

"המנהל הראשי". החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5.

3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6. המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1. שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2. שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2. זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמיוות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2. המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

CONT-5-557 :om' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: שדה דב - דיור
להשכרה - תל

אביב

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני

פסק: 514957786
ח.פ. 514957786

סטטוס: :סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני טיס מרים
ח.פ. 512196916

- 5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש, מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה.
- 5.5. אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכיןם בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1. המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "**לוח הזמנים**"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2. לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3. יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4. ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או הנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.
- 6.5. עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "**אירוע דוחה**") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3. המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

מס' חוזה: CONT-5-557

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: שדה דב - דיור
להשכרה - תל

אביב

ספק: קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ

סוסוס: [סוסוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
פ. 514957786

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
פ. 512196916

- 6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7. ב-1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעייין בהתקדמות ובאופן ביצוע שרותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

- 7.1. תמורת שרותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").
- 7.2. בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:
- 7.2.1. הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.
- 7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.
- 7.2.3. שכפול מסמכים.
- 7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
- 7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.
- 7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.
- 7.2.7. שליחויות.
- שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמדרנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.
- 7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.
- 7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט עד 10% מיחיד בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה

פרויקט: שדה דב - דיור תבנית: אדריכל מגורים ומסחר מ' חוזה: CONT-5-557

להשכרה - תל אביב

990 קיקה ברא"ז

אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

סטטוס: סטטוס חוזה

גרסה: [גרסת חוזה]

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדין, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1. המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2. נדרשו השינויים לאחר סיום כל אחד משלבי התכנון שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השנויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השנויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השנויים כאמור, לא יהוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3. על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1. טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות

פרויקט: שדה דב - דיור

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

מס' חוזה: CONT-5-557

להשכרה - תל

אביב

קיקה ברא"ר

אדריכלים ומתכנני

ערים בע"מ

ספק:

גרסה:

[גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

ח.פ. 514957786

קיקה ברא"ר

אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

ח.פ. 512196916

מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

9.2. אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספת ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצויין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.4. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים שהוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחו.

9.5. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

9.6. מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.

9.7. מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

9.8. למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.

9.9. מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

9.10. המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

9.11. אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

9.12. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

9.13. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים שהוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם

CONT-5-557 :מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל

אביב

קיפה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ

גרסה:

[גרסת חוזה]

:000000

[סטטוס חוזה]

קיפה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.

9.14. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

9.15. אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

9.16. המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

9.17. הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1. בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

10.2. הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.3. כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.4. המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.5. זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

11.1. מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.

11.2. אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המתכנן ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

גרסה: גרסת חוזה

סטטוס: סטטוס

מס' חוזה: CONT-5-557

ספק: קיקה ברא"ז

אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

א.מ. ישראל מגורים ופיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכת צו הרחבה ו/או מכת הסכם כלשהו על עובד.

11.3. מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

11.4. המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.

11.5. המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

11.7. בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1.

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ז' ו - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ז' ו - ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. עד 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי

מס' חוזה: CONT-5-557

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: שדה דב - דיור

להשכרה - תל

אביב

יקה ברא"ל

אדריכלים ומתכנני

ב"מ

מ.ישראל מגורים ביתוח בע"מ

ח.פ. 514957786

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

יקה ברא"ל
אדריכלים ומתכנני
ח.פ. 512196916

חוזה זה.

12.2. במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3.

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם היועץ נפטר, היועץ הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.1.6. היועץ הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה ליועץ או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוק, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שהיועץ נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

פרויקט: שדה דב - דיור תבנית: אדריכל מגורים ומסחר מס' חוזה: CONT-5-557

להשכרה - תל

אביב

קיקה ברא"ז

אדריכלים ומתכננים

ערים בע"מ

מ.מ. מוראל מוריס מיתוח בע"מ

514957786

[גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

קיקה ברא"ז

אדריכלים ומתכננים ערים בע"מ

512196916 פ.ח

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, תוך התייחסות לאסמכתאות שיוצגו בעניין.

13. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4. שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שירותי המתכנן

14.1. שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1. המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2. מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

מס' חוזה: CONT-5-557

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: שדה דב - דיור

להשכרה - תל

אביב

קיקה ברא"ז

אדריכלים ומתכנני

מ"ב בע"מ

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

15.3. המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4. לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתחייח לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1. השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שרותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה. אחריותו המקצועית של המתכנן תחול ביחס לשירותים שבוצעו על ידו עד למועד הפסקת עבודתו.

16.2. המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1. המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2. כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מההתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העוללות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3. המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן תוך התייחסות לאסמכתאות, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4. מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מההתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מההתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5. שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

פרויקט: שדה דב - דיור תבנית: אדריכל מגורים ומסחר מס' חוזה: CONT-5-557

להשכרה - תל אביב

קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

א.מ. ישראל מורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

- 17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
- 17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.
- 17.6. במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.
- 17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.
- המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.
- 17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.
- למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.
- 17.9. כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבונות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.
- 17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.
- 17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

קיסה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ המתכנן
א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ המזמין

אני הח"מ, _____ עו"ד/ רו"ח מרח' _____ מאשר כי ה"ה _____ הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך: _____

חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח: _____
 פרויקט: שדה דב - דיור
 תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
 מ"ס חוזה: CONT-5-557

גרסה: [גרסת חוזה] :סטוס: [סטוס חוזה]

קיסה ברא"ז
 אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
 ח.פ. 512196916

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
 ח.פ. 514957786

נספח "א"

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בתל אביב - מגרש 3209 + מגרש 3202, שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב, בהתאם למכרז דיור להשכרה לטווח ארוך מס' תא / 2024 / 273, לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

נתוני הפרויקט -

מכרז מס' תא / 2024 / 273 דיור להשכרה לטווח ארוך, מתחם צפון רובע שדה דב א' והידועים כ**מגרש 3209**, **בשטח של 3,607 מ"ר הכולל 255 יח"ד + מגרש 3202**, **בשטח של 3,432 מ"ר הכולל 135 יח"ד**, **סה"כ 390 יח"ד**

• שטחי המגרשים :

תא שטח מס' 3209 - 3.6 דונם 255 יח"ד בינוי מרקמי 9 קומות + מגדל 40

קומות

שטחים עיקריים :

מבנה מרקמי - 2,830 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 954 מ"ר עילי שירות, מבנה מגדל - 17,638 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 8,301 מ"ר עילי שירות, תעסוקה - 1,271 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 424 מ"ר עילי שירות, מסחר - 1,170 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 130 מ"ר עילי שירות, חניון - 14,000 מ"ר תת"ק.

תא שטח מס' 3202 - 3.4 דונם 135 יח"ד בינוי מרקמי 9 קומות + מגדל 20

קומות

שטחים עיקריים :

מבנה מרקמי - 3,234 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 1,078 מ"ר עילי שירות, מבנה מגדל - 7,605 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 3,579 מ"ר עילי שירות, תעסוקה - 1,163 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 388 מ"ר עילי שירות, מסחר - 990 מ"ר עילי עיקרי, שטחי שירות - 110 מ"ר עילי שירות, חניון - 13,000 מ"ר תת"ק.

• חניה - 5 מרתפי חניה ב 80% משטח המגרש, החניה תהא ע"פ התקן הארצי בתוקף בעת הוצאת היתרי הבניה ולא פחות מאשר בטבלה שבנספח התנועה.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" - תכנית בנין עיר מס' 5070973057 תא / 2 / 4444 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- מגרש 3209 + מגרש 3202.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

מס' חוזה: CONT-5-557

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: שדה דב - דיור

להשכרה - תל

אביב

קיקה ברא"ז

אדריכלים ומתכנני

ערים בע"מ

גרסה:

[גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

קיקה ברא"ז

אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

ח.פ. 512196916

מפה להיתר בניה						
ישוב		: תל אביב-יפו		כתובת		: רחוב 0
הוכן עבור		: שביב מהנדסים ניהול פרוייקטים בע"מ מס' סידורי				
		25/265				
גוש	חלקה	בשלמות	שטח רשום(מ"ר)	תכנית מפורטת	מגרש	שטח מגרש(מ"ר)
6896	224	לא	6145	507-0973057	3209	3607
6632	584	לא	7600			
6632	589	לא	38244			

מפה להיתר בניה						
ישוב		: תל אביב-יפו		כתובת		: רחוב 2040
הוכן עבור		: שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ מס' סידורי				
25/268						
גוש	חלקה	בשלמות	שטח רשומי(מ"ר)	תכנית מפורטת	מגרש	שטח מגרש(מ"ר)
6896	204	לא	503981	507-0973057	3202	3432

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת תחילת העבודה על הפרויקט. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" תל אביב.

"חוזה הפיתוח" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ.

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- ראש צוות: _____
- מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: _____

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל: _____

5.2 הנושאים הם:

- התקדמות שרותי המתכנן.
- סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.

פרויקט: שדה דב - דיור
להשכרה - תל אביב
קריה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
מס' חוזה: CONT-5-557

גרסה: [גרסת חוזה] :סטוס: [סטוס חוזה]

קריה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

א.מ. ישראל מגורים מיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן :

[אחוז השתתפות צד א]

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

מס' חוזה: CONT-5-557

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: שדה דב - דיור
להשכרה - תל

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים
ח.פ. 512196916

נספח "ב"שרותי המתכנןכללי 1.

1.1 שרותי המתכנן יכללו:

- א. תכניות עיצוב ארכיטקטוני.
- ב. תכנון אדריכלות לבנייני מגורים ו/או מסחר ו/או משרדים לרבות מבני עזר במגרשים (חדרי אשפה, תחנות טרנספורמציה וכד'), תכנון תחנות טרנספורמציה במגרשים ציבוריים, תכנון מבנה מכירות ו/או דירה לדוגמא בסמוך למבנה המכירות.

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישותף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיזמן אליהן ללא עוררין. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות ישתף בכל ישיבות התכנון שיזמן אליהן ללא הגבלה.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.
- ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת כל שלב, או לפני כל שרות חלקי.

2. שלבי העבודה האדריכלית ופרוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות הסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 תכנון מוקדם לבינוי ופתוח/עיצוב ארכיטקטוני ולמבנים:

- א. בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים.
- ב. בירור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים, בקשר לבעיות החוקיות והאחרות, הכרוכות בתכנון הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הני"ל לביצוע.
- ג. ניהול תהליך הרישוי מול כל הרשויות (לרבות, אך לא רק, הרשות המקומית, כיבוי אש, חברת חשמל, ובזק, פקע"ר, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות, אישור משרד העבודה (אישור גז) וכיוצ"ב), וקבלה בפועל של כל האישורים הנדרשים.

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

גרסה: גרסת חוזה

מס' חוזה: CONT-5-557

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ

גרסה: גרסה

גרסת חוזה

סטטוס:

סטטוס חוזה

ד. הכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות לפי דרישת המנהל המתארות את הבינוי והפיתוח/עיצוב ארכיטקטוני ואת המבנים והכנסת השינויים בהן בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, לרבות הכנת מודלים, הדמיות ופרספקטיבות (באיכות לצרכי תכנון והצגה לרשויות להבדיל מאיכות לצרכי שיווק).
התכניות, החתכים והמבטים יכללו בין היתר את אופן העמדת הבניינים תוך התייחסות למפלס +0.00 העקרוניים של המבנים ושל מפלסי פתוח המגרשים והחניות. מיקום המפלסים העקרוניים של הכניסות לבניינים ביחס למפלסי הדרכים והמדרכות, ומפלסים עקרוניים של קירות תומכים, מיקום ומפלסים עקרוניים של חניות, כניסות רכב למגרשים ופריסת החניות במגרשים, מיקום מתקני האשפה, פילרים, מונים, תחנות טרנספורמציה, חדרי בזק.

ה. חשובי שטחים לרישוי ובדיקת התאמתם לתב"ע.

ו. חשובי שטחים למכירה/השכרה בהתאם להנחיות המזמין והתאמת התכנון לשטחי המכירה/השכרה כפי שיקבעו ע"י המזמין.

ז. סיוע להכנת אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט.

ח. מסירת נתונים ליועצים, בכדי שיכינו אומדן משוער של הפרויקט, כל אחד בתחומו.

ט. תאום עם המתכננים והיועצים והנחית היועצים לצורך קביעת מפלסי פתוח אפשריים, אפשרויות לפתרונות הניקוז, פתרונות למעבר תשתיות, פתוח שטחים ציבוריים ומגרשים המיועדים למבני ציבור, אישור תכנון מוקדם של היועצים.

י. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המוקדם.

2.3 תכנון סופי לבינוי ולפיתוח/עיצוב אדריכלי למבנים :

א. הכנת תכניות סופיות, המתארות את הפרויקט המסומך עם היועצים ועם המזמין. תאום התכניות האמורות עם היועצים והמזמין.

ב. הכנת התכניות והמסמכים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות למתן היתרי בניה, לרבות שינויים שיידרשו בהיתרי הבניה ו/או פיצול היתרי בניה והגשתם לרשויות, לאחר אישור המנהל, וטיפול באישורם. הכנת בקשות להקלות/שמושים חורגים. ככל שע"פ התכנון נדרשים הקלות/שמושים חורגים. חתימה על הבקשות להיתרי בניה כעורך הבקשה הראשי, כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון ולביקורת בתחום האדריכלות. כמו כן יחתום המתכנן על כל מסמך שיידרש על ידי הרשויות מהמתכנן בתהליך הבקשות להיתרים, בעת הבנייה ועד לקבלת תעודות גמר.

הכנת הבקשות להיתרי בניה 2X היתרים עבור כל מגרש (פיצול היתרים עבור חפירה דיפון עוגנים וביסוס + היתר בניה מלא לכל מגרש בפרויקט) וטיפול באישורן.

ג. הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו ע"י המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות, וטיפול באישורם כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים, לרבות הכנת תכניות שינויים להיתר, לטופס 4 ולתעודת גמר

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס: [סטטוס חוזה]

מס' חוזה: CONT-5-557

90ק: קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

- ד. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות.
- ה. עדכון חישובי השטחים לרישוי.
- ו. עדכון חישובי השטחים למכירה/השכרה.
- ז. חישובי שטחים לצורך התחשבות עם הקבלנים בהתאם להנחיות המזמין.
- ח. 1. בדיקת ואישור נוסח מפרטי המכר והתאמתם לתכנון.
2. התאמת מפרטים טכניים שיתקבלו מהמזמין או יועץ מטעמו לתכנון למכירה/השכרה בהתאם למתכונת שתימסר למתכנן ע"י המזמין. בדיקת ואישור נוסח המפרטים הטכניים והתאמתם לתכנון (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).
- ט. הכנת תכניות לאישור סופי של המזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- י. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

2.4 תכנון מפורט לבניינים:

- א. הכנת תכניות עבודה מוקדמות מפורטות ומוסברות של הפרויקט, כדרוש לביצוע העבודה, לרבות הכנת תכניות מנחות לעבודות היועצים, הכל בקני"מ המאפשר ביצוע מושלם של העבודה. תיאום התכניות עם היועצים.
- ב. השלמת תכניות עבודה מפורטות ומוסברות של כל חלקי הפרויקט כולל פרטי בניין בקני"מ מתאים ורשימות.
- ג. תאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות וביניהן.
- ד. סיוע להכנת מפרטים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין או אי כיסוי מלאכות הנופלות בין המתכננים השונים. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכלולי עבודות ו/או כמויות מפורטות למדידה. לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות בחלוקה לפי אזורים.
- ה. תאום המפרטים וכתבי הכמויות של היועצים האחרים ושילובם במפרטים וכתבי הכמויות דלעיל.
- ו. כל יתר הדרוש לתכנון אדריכלי מפורט ולמסמכים האדריכליים אשר דרושים לעריכת המכרזים.
- ז. 1. עדכון תכניות המכר.
- ח. עדכון חישובי השטחים לרישוי, למכירה ולהתחשבות עם הקבלנים.
- ט. סיוע לעדכון מפרטי המכר ואשור הנוסח וההתאמה לתכנון.
- י. סיוע להכנת אומדן מפורט של ערך העבודה האדריכלית המבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות.

א.מ. ישראל מנור פיתוח בע"מ
ח.נ. 514957286

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב
קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכננים ערים בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]
מס' חוזה: CONT-5-557
מס' חוזה: [מס' חוזה]

- יא. הכנסת שינויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע על ידי המזמין, עד למועד קבלת היתר בניה לביצוע הפרויקט.
- יב. 1. הכנסת שינויים בתכניות לפי דרישת המזמין בכפוף לסעיף שינויים בהסכם זה.
2. עדכון תכניות החלוקה הפנימית לחנויות ו/או משרדים בהתאם להנחיות המזמין וביצוע התאמות במיקום דלתות כניסה, מעברים וכו' (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).
- יג. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- יד. השתתפות בסיורי קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- טו. מתן חוות דעת טכנית בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- טז. השלמת תכניות עבודה ופרטי בניה, רשימות ומפרטים משלימים כפי שידרש לביצוע הפרויקט.
- מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים – עוד לפני השלמת המסמכים המפורטים לביצוע.

2.5 פיקוח עליון:

- א. הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע העבודה האדריכלית יכלול:
- ב. פיקוח עליון על ביצוע העבודה האדריכלית, בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק. כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
- ג. שילוב הפיקוח העליון של היועצים עם הפיקוח העליון על ביצוע העבודה האדריכלית.
- ד. בדיקה באתר ומחוצה לו באם הקבלנים והמפקח הבינו את תכניות המתכנן ואת הוראותיו. הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפיקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
- ה. ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
- ו. דיווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע העבודה האדריכלית לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ו/או בבית המלאכה.
- ז. עדכון התכניות והפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות ומבעיות שתופענה במהלך ביצוע העבודה האדריכלית. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- ח. אשרור תכניות AS MADE שיוכנו ע"י הקבלנים על רקע תכניות המתכנן ושיכללו שינויים שבוצעו בזמן ביצוע העבודה האדריכלית.
- ט. השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.

CONT-5-557 :om חוזה

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: שדה דב - דיור
להשכרה - תל אביב

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

קופה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

קופה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

- י. ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודה האדריכלית ובפיקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, לפני מסירת העבודות.
- יא. ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בביצוע העבודות לעומת התכנון.
- יב. אישור תכניות שיוכנו ע"י הרוכשים/שוכרים של שטחי המסחר ו/או המשרדים (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).
- יד. הכנת וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהמתכנן במהלך הביצוע, על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ולתעודת גמר/רישיון עסק.
- טו. בדיקת ביצוע עבודות הבדק לקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
- טז. סיוע ככל הנדרש לשם קבלת אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
- יז. סיוע למזמין במתן מענה לפניות אליו בקשר לתכנון וביצוע העבודה האדריכלית.
- יח. השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון וביצוע העבודה האדריכלית, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.
- יט. כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הביצוע.
- כ. כדי למלא משימות אלה, יבקר המתכנן באתר הבניה ובמקורות החומרים והציוד באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:
- יציקת יסודות.
 - במהלך ביצוע השלד.
 - בעת בנית המחיצות.
 - לבדיקת ואישור חיפוי קירות החוץ.
 - במהלך ביצוע עבודות האלומיניום.
 - לבדיקת ואישור דלתות כניסה ודלתות פנים.
 - לבדיקת ואישור פריטים אופייניים בדירה/חנות/משרד אופייניים.
 - בעת ביצוע עבודות גמר בשטחים המשותפים, מבואת הכניסה ובמבואות הקומתיות.
 - לפני צבע.
- כא. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.
- כב. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשיעור רצונו ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכר עבוד פיקוח עליון.

א.מ. מוריס פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

פרויקט: שדה דב - דיור
להשכרה - תל אביב
קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
גרסה: [גרסת חוזה]
סטטוס: [סטטוס חוזה]

מס' חוזה: CONT-5-557

סטטוס: [סטטוס חוזה]

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

2.6 תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים :

העברת תכניות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת תרשימים ותשריטים לפרצלציה, תכניות לצרכי רישום ורישום בתים משותפים. וידוא נכונות תרשימים מגרש ותשריט בית משותף. הכנת בקשות לשינויים בהיתרי הבניה בהתאם לתכניות הביצוע וטיפול באישורן. הכנת בקשות להפרדת היתרי בניה בהתאם לבניה בשלבים וטיפול באישורן.

3. המתכנן מתחייב להעלות לאתר ניהול הקבצים את כל הקבצים ולשמור על קבצים וסט תכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

4. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

מס' חוזה: CONT-5-557

ספק: קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

גרסה:

[גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

להלן לוח לפרויקט בהתאם למכרז והסכם התשתיות שצורף למכרז3.4. תנאים לבניית המתחם ולהשכרת הדירות להשכרה

3.4.1. היום יחויב להשלים את בניית המתחם (כהגדרת מונח זה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל), בהתאם להוראות ההסכם הניקוי, בתוך 60 חודשים ממועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים.

יתר שלבי התכנון והבנייה, יהיו כלהלן ויימנו ממועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים -

- 3.4.1.1. התכנון המוקדם למתחם יוגש לאישור דירה להשכיר לא יאוחר מאשר - 6 חודשים.
- 3.4.1.2. התכנון סופי למתחם יוגש לאישור דירה להשכיר לא יאוחר מאשר - 9 חודשים.
- 3.4.1.3. התכנון המפורט למתחם יוגש לאישור דירה להשכיר לא יאוחר מאשר - 13 חודשים.
- 3.4.1.4. הוצאת היתר בניה (באבחנה מהיתר חפירה ודיפון) לכל המתחם לא יאוחר מאשר - 20 חודשים.
- 3.4.1.5. השלמת בנייה כנדרש על פי קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - לא יאוחר מאשר - 60 חודשים.

15

3.4.1.6. הוצאת טופס 4 וטופס 5 לכל המתחם - עד 72 חודשים.

(להלן: "שלבי התכנון והבנייה").

3
משרד מגורים
ח.פ. 51497786
מחלקת תכנון

פרויקט:	שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב	תבנית: אדריכל מגורים ומסחר	מס' חוזה:	CONT-5-557
פיק:	קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:
			[סטטוס חוזה]	

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

התחייבות למעדי ביצועהמועד הקובע – תאריך הכרזת ועדת מכרזים על הזוכה במכרז או בחקצאת הקרקע.מועדים ומטלות פיתוח החלות על הרשות המקומית

1. מועד מסירת מפת תיאום תשתיות לצורך תכנון המבנה לזום תוך	8	חודשים מהמועד הקובע בכפוף לכך שנחתם חוזה תשתית במועד שנקבע בתנאי המכרז. (בתנאי שנחתם הסכם התשתיות עם הזום)
2. מועד מסירת המגרש לזום תוך	24	חודשים מהמועד הקובע בכפוף לכך שנחתם חוזה תשתית במועד שנקבע בתנאי המכרז. (ובתנאי לאמור בסעיף 6 בגוף ההסכם).
3. מועד השלמת עבודות החיוניות לקבלת אישור אכלוס תוך	48	חודשים מהמועד הקובע בכפוף לכך שנחתם חוזה תשתית במועד שנקבע בתנאי המכרז.
4. מועד השלמת עבודות הפיתוח	תוך 18 חודשים מהמועד שבו לפחות 80% מיחידות הדיור באתר יקבלו אישור אכלוס.	

מועדים ומטלות החלות על הזום

1. מועד קבלת היתר בניה מאושר תוך	27	חודשים מהמועד הקובע מתחייב הזום לקבל היתר בניה מאושר סופית
2. מועד ביצוע על ידי הזום - קירות תומכים או גדרות היקפיים בגבול המגרש עם השטחים הציבוריים	6	חודשים מקבלת המגרש מאת הרשות המקומית.
3. מועד השלמת המבנה וקבלת אישור אכלוס	בהתאם לתנאי המכרז	חודשים מהמועד קבלת המגרש מהרשות המקומית.

(הערה: המועדים הנקובים לעיל כמפים להסתייגויות המפורטות בנוסח החוזה).

הזוםהרשות המקומית

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
 ח.פ. 514957786

מס' חוזה: CONT-5-557

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל

אביב

ספק: קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

קיקה ברא"ז
 אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
 ח.פ. 512196916

נספח "ד"שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 עבור עריכה ואישור תכנית עיצוב אדריכלי מפורטת בסמכות ועדה מקומית : 225,000 ₪ (במילים : מאתיים עשרים וחמש אלף ₪) עבור כל מגרש.
 - 1.2 עבור הכנת תכנית בינוי ופיתוח לביצוע/תכנית עיצוב ארכיטקטוני, תכנון ופיקוח בנייני מגורים ו/או מסחר ו/או משרדים לרבות מבני עזר במגרשים, תחנות טרנספורמציה במגרשים פרטיים ו/או ציבוריים, מבנה מכירות ו/או דירה לדוגמא בסמוך למבנה המכירות:
 - 1.2.1 סכום קבוע ומוחלט של 16,000 ₪ (במילים : שש עשרה אלף ₪) לכל יחידת דיור בפרויקט.
 - 1.2.2 סכום קבוע ומוחלט של 180 ₪ (במילים : מאה ושמונים ₪) לכל מ"ר שטחי ציבור ברמת גרעין ומעטפת בלבד במבנה .
 - 1.2.3 סכום קבוע ומוחלט של 120 ₪ (במילים : מאה ועשרים ₪) לכל מ"ר בנוי ומקורה המשמש בלעדית את החלק של המסחר ו/או התעסוקה ברמת גרעין ומעטפת בלבד בפרויקט.
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד ל מדד המחירים לצרכן הידוע 01/02/2025 (העומד על 101.5 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 שכר המתכנן יחושב לשטחי המגורים על פי מספר יחידות הדיור שבתכנון ושכיוונת המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לשם ההמחשה : אם בקטע א' בכיוונת המזמין לבצע 50 יחיד, והמתכנן נדרש לתכנן להקמת 50 יחיד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יחיד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים). אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על המגרשים בקטעים הבאים.
 - 3.2 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, כמות טיפוס המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

CONT-5-557 :מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל

אביב

פיקה ברא"ז :ק: אדריכלים ומתכננים ערים בע"מ

[סטטוס חוזה] :סטטוס

גרסה: [גרסת חוזה]

פיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכננים ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.1 עבור תכנית עיצוב אדריכלי בסמכות ועדה מקומית (באחוזים משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.1 לנספח ד' לעיל):

א. לאחר הגשת מסמכי התכנון הראשוני, באשור המזמין
20% משכר המתכנן

ב. לאחר הגשת תוכנית עיצוב לעירייה
20% משכר המתכנן

ג. לאחר פורום מהנדס העיר
20% משכר המתכנן

ד. לאחר קבלת החלטת וועדה לתוכנית עיצוב אדריכלי
20% משכר המתכנן

ה. לאחר אישור התכנית ע"י הוועדה
20% משכר המתכנן

סה"כ: 100% משכר המתכנן

1.2 לתכנון בנייני מגורים (באחוזים משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.2 לנספח ד' לעיל):

1.2.1 לכל מבנה / מגרש בפרויקט בהתאם לכמות יח"ד:

א. במהלך התכנון המוקדם, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין
10% משכר המתכנן

ב. במהלך התכנון הסופי, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין
10% משכר המתכנן

ג. לאחר הגשת וקליטת בקשה להיתר חפירה ודיפון במערכת רישוי
5% משכר המתכנן

ד. לאחר קבלת היתר בניה לעבודות דיפון וחפירה
10% משכר המתכנן

ה. לאחר הגשה וקליטת הבקשה להיתר בניה במערכת רישוי זמין
10% משכר המתכנן

ו. לאחר קבלת אישור וועדה לבקשה להיתר בניה
5% משכר המתכנן

ז. לאחר קבלת היתרי בניה
10% משכר המתכנן

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב

גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]

מס' חוזה: CONT-5-557

- ה. לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין 15% משכר המתכנן.
- ו. במהלך הוצאת תכניות לביצוע 10% משכר המתכנן.
- ז. במהלך ביצוע הפיקוח העליון, שלד + עבודות גמר לפי שיקול דעת המזמין 10% משכר המתכנן.
- ח. לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט וקבלתו על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים של העבודות ושל הספקים בתכנון המתכנן ואישורם על ידי המזמין, וקבלת אשור לאכלוס 3% משכר המתכנן.
- ט. לאחר גמר הפיקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת תעודת גמר לפרויקט, אשור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו 2% משכר המתכנן.
- סה"כ: 100% משכר המתכנן.**
2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו ושיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אשור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

א.מ. ישראל מנורס מתוך כנייה
ח.פ. 514957786

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב
תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
מס' חוזה: CONT-5-557
גרסה: [גרסת חוזה]
סטטוס: [סטטוס חוזה]
פיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בנייה
ח.פ. 512196916

נספח "ז"

תאריך : 10/04/2025

לכבוד
א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786
כתובת : יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה
א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ / הפועל בשם חברת קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ / המספק שירותים לחברת קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון אדריכל מגורים ומסחר בפרויקט **שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב**.
 2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי"** - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
 4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
 5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916
כתובת : לינקולן 20 תל אביב

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

פרויקט:	שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב	תבנית: אדריכל מגורים ומסחר	מס' חוזה:	CONT-5-557
ספק:	קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:
			[סטטוס חוזה]	

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

נספח "ז"

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שייחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ו/או מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות:

2.1. חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי:

2.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חתום ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצהרת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרם נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

2.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

3. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.

4. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"י התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח 11 כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

מס' חוזה: CONT-5-557

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: שדה דב - דיור

להשכרה - תל

אביב

קיקה ברא"ז

אדריכלים ומתכנני

ערים בע"מ

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

ישראל מוורדים מיתות בע"מ
ח.פ. 512196916

5. גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין.
6. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשים לב להיקף ולמהות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם, טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.
7. המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש שינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
8. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפוטו טרם קרות הנזק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמו. מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.
10. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
514957786 פ.ח.

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב
ספק: קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]
מס' חוזה: CONT-5-557
מס' חוזה: [מס' חוזה]

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

נספח "ז1"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

א.מ. ישראל מגורים מיוחדים בע"מ
 ח.פ. 514957786

פרויקט:	שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב	תבנית: אדריכל מגורים ומסחר	מס' חוזה: CONT-5-557
ספק:	קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ	גרסה: [גרסת חוזה]	סטטוס: [סטטוס חוזה]

קיקה ברא"ז
 אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
 ח.פ. 512196916

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. תכניות בינוי ופתוח/תכניות עיצוב אדריכלי:

תכניות, חתכים, מבטים, פרטים, פרוט חומרי בנין וכל שיידרש ע"י הרשויות, באישור המזמין, לאישור תכניות בינוי ופתוח ותכניות עיצוב אדריכלי שלאחריהן ניתן יהיה להגיש בקשות להיתרי בניה למבנים ולעבודות הפיתוח בפרויקט.

2. תכניות ומסמכים לבניה:

כל התכניות יסופקו, עפ"י בקשת המזמין, גם בקני"מ אחר מהמצוין.

2.1 בשלב התכנון המוקדם – יבוצע במספר חלופות עד לקביעת החלופה הנבחרת.

- א. פרוגרמות.
- ב. מודלים, הדמיות ופרספקטיבות.
- ג. תכנית קומת כניסה/קרקע – 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
- ד. תכנית קומה טיפוסית – 1:100.
- ה. תכנית קומה/קומות עליונות – 1:100.
- ו. תכנית גגות – 1:50.
- ז. 1 תכנית סידור פנימי/ריהוט באלטרנטיבות – 1:100.
- ז. 2 תכנית חלוקה פנימית באלטרנטיבות – 1:100. (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים).
- ח. חזיתות מ- 4 כיוונים – 1:50.
- ט. חתכים – אורך ורוחב – 1:100.
- י. תאום תכנית עקרונית לפיתוח החצר ולסידור מקומות החניה – 1:250.
- יא. תכנית קומת מסד (אם תהיה) – 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד).
- יב. תכנית קומות מרתפים (אם יהיו) – 1:100.
- יג. תכניות מכר זמניות (לפני קבלת היתר).
- יד. טבלאות חישובי שטחים: לרישוי, למכירה, להתחשבות עם הקבלן.

2.2 בשלב התכנון הסופי

- א. תכניות הגשה בקשות להיתרים למבני המגורים ו/או המסחר ו/או המשרדים, לתחנות טרנספורמציה וסביבתן, כולל כל המסמכים הנדרשים ע"י הרשויות.
- ב. תכנית מרחבים מוגנים לאישור פקע"ר.
- ג. עדכון טבלאות חישובי שטחים: לרישוי, למכירה, להתחשבות עם הקבלן וכד'.
- ד. תכניות המכר (לאחר קבלת היתר).

2.3 בשלב תכנון מפורט למכרז

כל המפורט בסעיף 2.4 ערוך ומוגש בקני"מ מוקטן בחוברת או באופן אחר עפ"י דרישת המזמין.

2.4 בשלב תכנון מפורט לביצוע:

כל התכניות בקני"מ 1:50 אם לא צוין אחרת.

- א. תכניות קומות מרתפים (אם יהיו).
- פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב
- גרסה: תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
- מס' חוזה: CONT-5-557
- סטטוס: [סטטוס חוזה]
- ספק: קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
- גרסה: [גרסת חוזה]
- מ.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
- ח.פ. 514957786

- ב. תכנית קומת מסד (אם תהיה) כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
 ג. תכנית קומת קרקע/כניסה כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
 ד. תכנית תחנת טרנספורמציה, חדרי חשמל וגנרטור.
 ה. תכנית חדר בזק.
 ו. תכנית "גרעין" ולובי בכל הקומות כולל פריסת חיפויים 1: 20 / 1: 50.
 ז. חתכים/לני"ל.
 ח. תכניות מרחבים מוגנים בכל הקומות.
 ט. חתכים לני"ל.
 י. תכניות חיפוי קירות וסידור ריצוף במבואת כניסה, במבואות במרתף ובמבואות קומתיות 1: 20 / 1: 50.
 יב. תכניות תקרות אקוסטיות ותותבות 1: 20 / 1: 50.
 יג. תכניות חדרי המדרגות במפלסים השונים 1: 20 / 1: 50.
 יד. חתכים לני"ל 1: 20 / 1: 50.
 טו. תכניות חדר אשפה וחצרות משק.
 טז. תכניות קומה/קומות טיפוסיות.
 יז. תכניות קומות ייחודיות.
 יח. תכניות גגות.
 יט. תכניות מתקנים על הגג וגגות עליונים.
 כ. חתכים אנכיים.
 כא. חזיתות מ- 4 כיוונים כולל פריסות אבן, פסיפס וכד'.
 כב. חזיתות נסתרות.
 כג. תכניות תאום מערכות (סופרפוזיציה), חתכים באזורים בהם מתוכננת הצטלבות מערכות.
 כד. תכניות יצור מדרגות 1: 5.
 כה. תכניות וחתכים לפירים, מעליות ולמערכות 1: 20 / 1: 50.
 כו. רשימות נגרות.
 כז. רשימות מסגרות, כולל חזיתות של ארונות חשמל, הידרנטים, תקשורת ופירים למיניהם, מעקות וכד'.
 כח. רשימות אלומיניום וזכוכית.
 כט. פרטי בניין.
 ל. תכניות אזורי איטום עם הפניות לפרטים : גגות ואזורים רטובים במבנה.
 לא. תכניות חתכים ופרטיהם לאלמנטים מתועשים.

3.5 פרטי בניין עיקריים בקני"מ 1: 5, 1: 10, 1: 20

- א. מעקות.
 ב. פריקסטים.
 ג. פרטי בניה בגבס.
 ד. כרכובים.
 ה. אדניות.
 ו. בסיסים לציוד (מ"א, גנרטור וכו').
 ז. תפרי בניין.
 ח. בטון גלוי.
 ט. פרטי צפויים.
 י. פרטי סבכות ניקוז ואוורור.
 יא. פרטי רמפות פריקה וטעינה.
 יב. פרטים מחייבים (מתואמים ומאושרים ע"י הרשויות המקומית) לביצוע ע"י דיירים לאחר אכלוס עבור :
 - סורגים לפתחים בחזיתות.
 - הגבהת מעקות במרפסות בכ- 30 ס"מ
 - פרגולות

פרטי אדריכלות לאיטום ניקוז ובידוד בקני"מ 1: 5, 1: 10, 1: 20

- א. איטום גגות שטוחים (עם ו/או בלי ריצוף).
 ב. תאום איטום קירות/קורות הבאים במגע עם הקרקע.

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב
 קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
 תבנית: אדריכל מגורים ומסחר
 גרסה: [גרסת חוזה]
 מס' חוזה: CONT-5-557
 סטטוס: [סטטוס חוזה]

- ג. בידוד גגות שטוחים.
 ד. פרטי מרזבים וזרבוביות.
 ה. איטום חדרי שירותים, מטבחים ומטבחונים, חצרות אשפה וכו'.
 ו. סימון מהלך ומוצא מרזבים ע"ג חזיתות ותכניות במגע עם הקרקע כולל גבהים 1:50 (בתאום עם מתכנן הפיתוח).

3.7 פרטי גמר

- א. מדרגות.
 ב. ריצוף וחיפויים.
 ג. אדני חלונות.
 ד. ספי מוזאיקה.
 ה. משטחי עבודה במטבח ובחדרי שירותים.
 ו. פרטי טיח פנים וחוף.
 ז. פרטי קירות מסך.
 ח. פרטי נגרות.
 ט. פרטי מסגרות.
 י. פרטי אלומיניום עקרוניים (תכניות ייצור יוכנו ע"י היצרן, יבוקרו ויאושרו ע"י המתכנן) כולל חזיתות כניסה ותיבות דואר.
 יא. פרטי מעקות.
 יב. פרטי גמר ספים ושיפולים בחדרי מדרגות.
 יג. פרטי שילוט חוף ופנים (ועד הבית).
 יד. פרטי מתקני אשפה.
 טו. פרטי מחיצות.
 טז. שערים.
 יז. SKYLIGHTS.

3.8 תכניות שיווק (בפרויקטים בהם מסחר ו/או משרדים) :

- א. אופציות לחלוקת שטחים למכירה/להשכרה וחשובי שטחים - 1:250.
 ב. עדכון תכניות החלוקה בהתאם להתקדמות מו"מ וחתימת חוזים עם רוכשים/שוכרים.
 ג. הכנת קטעי תכניות והעלתם על דיסקטים לכל חנות/משרד בנפרד כולל סימון מערכות - 1:50.
 ד. חתכים עקרוניים של כל חנות/משרד, כולל סימון מערכות - 1:20.
 ה. הנחיות תכנון לרוכשים/שוכרים. חוברת הנחיות לרוכש/לשוכר כולל דוגמאות לעיצוב חזיתות.

3.9 עדכון תכניות וטבלאות :

- א. תכניות המכר לפי תכניות הביצוע.
 3.10 כל תכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל.
 3.11 רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה - לפחות פעם בחודש.
 3.12 מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
 3.13 כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מתלקיו השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

4. בניה טרומית/מתועשת :

במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת, יידרש המתכנן להכין, בנוסף לנ"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת.

פרויקט: שדה דב - דיור תבנית: אדריכל מגורים ומסחר מס' חוזה: CONT-5-557

להשכרה - תל

אביב

קיקה ברא"ז

אדריכלים ומתכנני

ערים בע"מ

גרסה:

[גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

קיקה ברא"ז
 אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
 ח.פ. 512196916

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
 ח.פ. 514957786

6. כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

א.מ.י. ישראל מווריס פיתוח בע"מ
514957786

מס' חוזה: CONT-5-557

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: שדה דב - דיור

להשכרה - תל

אביב

קיקה ברא"ז

אדריכלים ומתכנני

ערים בע"מ

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק:

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

נספח "ט"

תאריך: _____

דוגמא לנוסח אשור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

ח.פ. 514957786

כתובת : יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה
(המזמין)

אני הח"מ קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב-

מגרש 3209 + מגרש 3202 בקשר עם [תיאור עבודה], מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו

והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ
ח.פ. 514957786

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל אביב

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

מס' חוזה: CONT-5-557

ספק: קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

גרסה:

[גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

נספח "ו"

תאריך: _____

דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

ח.פ. 514957786

כתובת: יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התיקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר מגרש 3209 + מגרש 3202 עפ"י חוזה מיום 10/04/2025 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת המתכנן:

קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

אישור

אני הח"מ _____

עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ה

שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")

ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

ח.פ. 514957786

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-557

תבנית: אדריכל מגורים ומסחר

פרויקט: שדה דב - דיור להשכרה - תל

אביב

ספק: קיקה ברא"ז

אדריכלים ומתכנני

ערים בע"מ

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

גרסה:

קיקה ברא"ז
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ח.פ. 512196916

